

통보(모범사례)

제 목 채용결격사유 검증방법 개선으로 채용 투명성 제고에 기여

모 범 대 상 자 ♣♣처 ♣♣♣♣팀

조 치 부 서(기관) ♣♣처

모 범 내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 직원채용 과정에서 최종합격자를 대상으로 기본증명서, 신원진술서, 공적채용 확인서 등의 서류를 제출받아 채용 결격사유 해당여부를 검증하고 있다.

2. 채용결격사유 검증방법 개선의 필요성

♣♣처 ♣♣♣♣팀은 「인사관리 규정」 제10조(채용 결격사유)에 따라 후견·파산·수형·파면·해임 등 「국가공무원법」 제33조(결격사유)에 해당하는 사람, 병역의무 불이행자, 부패행위자 등이 직원으로 채용되지 않도록 채용전형 중 최종합격자를 결정하는 단계에서 결격사유 해당 여부를 확인하고 있다.

아울러 「국가공무원법」 제33조와 관련된 채용 결격여부를 확인하기 위하여 시·군·구청에 조희대상자의 후견·파산·수형 여부 확인을 위한 협조공문을 발송하고 있으며, 파면·해임에 대해서는 ‘공정채용 확인서’를 징구하여 결격사유가 확인될 경우 합격이 취소되거나 근로계약이 취소 또는 해지될 수 있음을 고지하고 서약을 받고 있다.

그러나 공사의 직원채용에 있어서는 공무원과 달리 결격사유 검증에 필요한 법적근거가 미흡하여 후견·파산·수형 여부의 경우 대부분의 지방자치단체에서 조회 결과를 회신 받지 못하고 있으며, 20XX년 X월 이후로 국민권익위원회 청렴포털을 이용한 비위면직자 조회서비스 운영이 중단되면서 파면·해임 여부를 직접 확인할 수 없어 서약서로만 갈음하고 있는 실정이었다.

이에 ♡♡♡♡팀은 채용 결격사유 검증체계에 공백이 발생하지 않도록 검증 프로세스를 보완할 수 있는 개선방안 마련이 필요하였다.

3. 채용결격사유 검증방법 개선 노력

♡♡♡♡팀은 우선 채용규모가 큰 공공기관을 선별하여 기관별 결격사유 조회 방법에 대한 사례조사를 실시한 결과, 타 기관 역시 결격사유 조회에 대한 법적 근거가 미흡하여 공통적으로 서약서 징구로 검증을 갈음하고 있는 사실을 확인하였다.

이에 서약서 이외 추가적인 확인방안을 모색한 결과 [표]와 같이 채용결격사유 각 항목별로 공사가 직접 증빙서류를 제출받아 검증하는 방안을 강구하여 20XX년 XX월 「채용대상자 결격사유 검증체계 개선안」을 마련, 운영하고 있으며 각 소속기관의 채용 업무에도 활용할 수 있도록 전파하였다.

[표] 채용결격사유 조회방법 개선내역

구분	개선내용
후견	· 전자후견등기시스템(egdrs.scourt.go.kr) 접속 후 「후견 등기사항부존재증명서」 발급·제출
파산	· 본인신용정보열람서비스(www.credit4u.or.kr) 접속 후 「신용정보조회서」 발급·제출
수형	· 범죄경력회보서 발급시스템(crims.police.go.kr) 접속 및 「범죄·수사경력 회보서」 확인 후 '공정채용 확인서' 작성·제출
파면·해임	· 제출서류 중 「건강보험자격득실확인서」 상 '직장가입자'로 확인되는 각 공공기관으로 '전력조회 회신' 요청 공문 발송 · 타 기관 근무경력이 없거나 제한기간(파면 5년, 해임 3년)을 벗어나는 경우 생략 가능

자료 : ♡♡♡♡팀 제출자료 재구성

아울러 [그림]과 같이 채용결격사유 조회절차에 대하여 최종합격자 발표일로부터 검증 완료일까지의 과정을 담은 채용 「결격사유 검증 프로세스」를 정립하고 각 소속기관 채용업무담당자 뿐 아니라 최종합격자의 이해를 돕기 위한 제출서류 발급 매뉴얼을 마련하여 운영하고 있다.

[그림] 결격사유 검증 프로세스

최종합격자 발표일	증빙자료 제출일 (예비소집일)	결격사유 검증 완료일
2 ~ 5일 이내 증빙자료(원본) 징구 (후견) 후견 등기사항부존재증명서 (파산) 본인신용정보조회서 (수형) 공정채용확인서 (파면·해임) 건강보험자격득실확인서		증빙자료 제출일로부터 14일 이내 제출서류 진위확인 등 검증 진위여부 및 결격사유 해당여부 검증 (경력확인 시) 해당 공공기관으로 '전력 조회회신' 요청 공문 발송 및 회신

이와 같은 노력의 결과로 ♣♣처 ♣♣♣♣팀은 공정하고 투명한 채용업무 수행을 위한 채용대상자 결격사유 검증을 강화함으로써 공사 채용업무 리스크 예방에 기여하였다.

조치할 사항

♣♣처장은

직원 채용 시 채용결격사유 검증방법 개선으로 채용업무의 공정성과 투명성을 제고하고 채용업무 리스크 예방에 기여한 ♣♣처 ♣♣♣♣팀을 포상하시기 바랍니다.